PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Fin de fonctions et régimes disciplinaires

14-43 DGAFP - Violences sexistes et sexuelles, outils statutaires et disciplinaires (4 sur 4) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Le refus de titularisation doit porter sur l'exercice des fonctions ou la manière de servir et nécessite une procédure contradictoire si les faits sont disciplinaires.
2. Le retrait d'un emploi fonctionnel n'est pas une sanction disciplinaire et ne requiert pas la consultation d'une instance paritaire.
3. Les personnels enseignants et hospitaliers relèvent d'une juridiction disciplinaire nationale unique dont les décisions sont rendues en premier et dernier ressort.

Mesures de fin de fonctions et de non-titularisation

Notion	À retenir
Refus de titularisation	Décision possible uniquement pour **insuffisances** dans l'exercice des fonctions ou la manière de servir. Si faits de **fautes disciplinaires** : procédure contradictoire (**CE 24/02/2020, Marmande**).
Non-renouvellement CDD	Pas de **droit au renouvellement** (**CE 23/02/2009**). Doit être justifié par l'**intérêt du service** (**CE 05/11/1986, Blanquefort**). Si motifs susceptibles de justifier une **sanction disciplinaire** : observations requises (**CE 19/12/2019**).
Consultation instances	Refus de titularisation + licenciement : **consultation de la CAP** obligatoire (**art. 25 décret 82-451**, **art. 37-1 décret 89-229** ou **art. 68-1 décret 2003-655**).

Retrait d'un emploi fonctionnel

Notion	À retenir
Spécificités fonctions	État/Hospitalière : retrait dans l'**intérêt du service**. Hospitalière (directeur) : possible **à tout moment** (**art. L. 6143-7-2 CSP**). Territoriale : procédure spécifique (**art. L. 544-1 du CGFP**).
Motifs de retrait	**Intérêt du service** ou **perte de confiance**. Le **comportement** peut motiver le retrait sans être une **sanction disciplinaire** (ex : **CE 05/02/2020 n° 433130**).
Garanties procédurales	Pas de consultation d'**instance paritaire**. Si décision prise en **considération de la personne** : procédure contradictoire (**art. L. 121-1 et L. 121-2 CRPA**) et **communication du dossier** (incluant **rapport d'enquête** et **PV**).

Statistiques des sanctions VSS

Notion	À retenir
Analyse par faits	En 2021, **131** sanctions (État). Viols : **7 hommes**. Sanction la plus fréquente : **révocation**, devant l'**exclusion temporaire** (16 jours à 2 ans).
Évolution 2018-2021	2018 : **106** cas ; 2019 : **164** (dont **150** fonctionnaires) ; 2020 : **89** ; 2021 : **131**. Révocation : **34** en 2018 contre **58** en 2021.
Répartition genre/statut	Presque exclusivement des **hommes** (femmes < **3**). 2021 : **contractuels** < **7** cas. 2019 : **150** fonctionnaires (dont **148** hommes) et **14** contractuels.

Régime disciplinaire des praticiens hospitaliers

Notion	À retenir
A. Avertissement et blâme	Pas de saisine du conseil de discipline. Prononcées par le **DG du CNG** ; avis requis du **DG de l'ARS**, du **directeur de l'établissement** et de la **CME** (formation restreinte). Recours **TA** sous **2 mois**.
B. Saisine du conseil de discipline	Sanction > avertissement/blâme. Convocation **au moins 2 mois** avant. Quorum : **2/3** des membres. Délai : **4 à 6 mois** (+ **2 mois** si enquête). Suspension possible (**art. R. 6152-77 CSP**).
C. Sanctions et contractuels	PH : réduction ancienneté, suspension (**6 mois max**), mutation d'office ou révocation. Contractuels : avertissement, blâme, exclusion (**6 mois max**) ou licenciement après avis **CME**. Délai directeur : **3 mois**.

Régime disciplinaire des personnels enseignants et hospitaliers

Notion	À retenir
Compétence juridictionnelle	Juridiction **nationale** unique : moitié membres **élus**, moitié **nommés** (**art. L. 952-22 code de l'éducation**). Saisine par les **ministres** de l'enseignement supérieur et de la santé. Décision en **1er et dernier ressort**. Pourvoi en cassation (**Conseil d'Etat**) sous **2 mois**.
Procédure et rapporteur	Rapporteur désigné par le président pour instruire. Établit un **rapport écrit** (**art. R. 6152-314 du CSP**). Délibération à **huis clos** avec **2/3 des membres** présents. Vote au **bulletin secret**.
Éventail des sanctions	Titulaires : avertissement, blâme, échelons, exclusion (**3 ans max**), retraite d'office, révocation. Non titulaires : PHU (**exclusion définitive**), CCA, AHU, CCMG (**licenciement**).
Suspension conservatoire	Par **arrêté conjoint des ministres** si l'**intérêt du service** l'exige. Retenue sur émoluments/traitement **≤ 50 %**. Si **poursuites pénales**, suspension jusqu'à décision **définitive**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le refus de titularisation avec une sanction disciplinaire.
- ⚠ Croire que le retrait d'un emploi fonctionnel nécessite la consultation de l'instance paritaire.
- ⚠ Penser qu'un non-renouvellement de CDD peut être une décision arbitraire.
- ⚠ Oublier que toute décision de retrait d'emploi prise en considération de la personne impose une procédure contradictoire.
- ⚠ Ignorer que les décisions de la juridiction disciplinaire nationale sont rendues en premier et dernier ressort.

Sigles et définitions

CE Conseil d'État, juridiction administrative de référence.

CAP Commission administrative paritaire, instance à consulter avant un refus de titularisation suivi d'un licenciement.

CGFP Code général de la fonction publique, prévoit la procédure de fin de fonctions des emplois fonctionnels de direction.

CNG Centre national de gestion, dont le directeur général peut décider la saisine du conseil de discipline pour les praticiens hospitaliers.

CME Commission médicale d'établissement, doit rendre un avis sur les sanctions d'avertissement ou de blâme pour les praticiens hospitaliers titulaires.

CSP Code de la santé publique, régit les conditions de fin de fonctions des directeurs dans la fonction publique hospitalière.

DGAFP Direction générale de l'administration et de la fonction publique, fournit les données statistiques sur les sanctions disciplinaires.

Auto-test

1. Quelle instance doit être consultée en cas de refus de titularisation suivi d'un licenciement ?
2. Le retrait d'un emploi fonctionnel est-il un acte disciplinaire ?
3. En 2021, combien de sanctions ont été recensées pour l'État concernant les VSS ?
4. Quel est le quorum requis pour le conseil de discipline des praticiens hospitaliers ?
5. Quel est le taux maximum de retenue sur émoluments ou traitement lors d'une suspension conservatoire ?

Réponses : **1.** La commission administrative paritaire. · **2.** Non. · **3.** 131. · **4.** 2/3 des membres. · **5.** 50 % (la moitié).

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.